碧江区“7·12”万丰国际商贸城一般触电事故调查报告

2023年7月12日21时30分许，在贵州省铜仁市碧江区灯塔万丰国际商贸城三楼贵州喜装装饰公司，发生一起致一人死亡的触电事故，直接经济损失128万元。事故发生后，根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《贵州省安全生产条例》，碧江区人民政府成立了以区应急管理局、区民政局、区公安分局、区总工会等单位组成的碧江区“7·12”万丰商贸城一般触电事故调查处置工作组，事故调查邀请区纪委区监委相关人员参加。事故调查工作组依法开展事故调查工作，通过调查取证、综合分析，查清了事故原因，认定了事故责任，提出了相关整改防范措施，形成如下事故调查报告:

一、事故简要经过

2023年7月12日12时许铜仁艾创广告装饰设计有限公司负责人艾某安排工人宋某(男、36岁、身份证：522221*******2812)到碧江区万丰国际商贸城贵州喜装装饰公司安装门头装饰广告。当天下午18时许孟某叫艾某等4个人外出吃饭，留宋某一个人在楼上接电线，在吃饭的期间，艾创公司和喜装装饰公司在电源开关处均未安排专职人员看守，且未设立安全提示牌。当天晚上19时左右，孟某雇用的一名油漆工人刘某飞来贵州喜装装饰公司干活，因为用机器搅拌油漆需要用电，于是油漆工刘某飞在不知道

楼上有人接线路(孟某没有告诉过他楼上有人正在作业)的情况下直接把电源开关打开通电，导致正在连接线路的宋某当场触电身亡。刘某飞搅拌完油漆并干完活后又把电源开关断开，然后离开公司。2023年19点30分左右，贵州喜装装饰老板孟某及艾创广告公司老板艾某等人吃完晚饭回来去查看宋某安装的进度时发现宋某已死去。

二、事故公司概况

(一)铜仁艾创广告装饰设计有限公司

成立于2017年6月1日，详细地址为：贵州省铜仁市碧江区鹭鸶岩桥全通公司对面；法定代表人：艾雄进，注册资本为100万元整，信用代码/税号为：91520602MA6E33TN8M。企业的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营(室内外广告设计、策划；室内外装饰装修工程；标示标牌、LED显示屏制作及安装；制作安装亮化工程；LED产品、光电产品销售)。登记机关：铜仁市碧江区市场监督管理局。

(二)贵州喜装装饰工程有限公司

成立于2016年04月15日，详细地址为：贵州省铜仁市碧江区灯塔万丰国际商贸城C1幢3层-3-7、-3-8、-3-9号，法定代表人：孟某，注册资本100万元整，统一社会信用代码91520600MAHD

L40A7X。企业的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营(室内外装饰工程、建筑工程、安防工程、钢结构工程、门窗工程、环保工程、园林绿化工程的设计与施工、市场营销策划、图文设计制作、水电安装、销售装饰材料、包装材料、卫生洁具、陶瓷制品、工艺礼品、日用百货等)。登记机关：铜仁市市场监督管理局。

三、事故相关公司及个人的基本关系

(一)贵州喜装公司与铜仁艾创公司之间关系

贵州喜装装饰工程有限公司要安装公司门头发光灯字，因此喜装公司负责人孟某于2023年7月11日电话联系艾创公司负责人艾某，贵州喜装装饰工程有限公司以2380元的价格承包给铜仁艾创广告装饰设计有限公司负责安装门头灯字。2023年7月12日12时许艾创公司负责人艾某带着电工宋某(死者)正式入场进行安装作业，当天下午19时许事故发生。

(二)死者基本情况

宋某，男，36岁，土家族，户籍所在地：贵州省铜仁市碧江区川硐镇板栗园村杨家坡组，公民身份号码：522221********2812，2022年4月18日领取低压电工证。

(三)责任相关人员

1、艾某：铜仁艾创广告装饰设计有限公司实际负责人，男，

35岁，身份证号码：5222261********0035，户籍地址：铜仁市万山区旺家花园43栋1单元203室。

2、艾雄进：铜仁艾创广告装饰设计有限公司法定代表人，男，43岁，身份证号码：5222261********0011，户籍地址：贵州省印江土家族苗族自治县龙津街道杉木岭村中寨组。

3、孟某：贵州喜装装饰工程有限公司法定代表人、负责人，男，33岁，身份证号码：5222261********4096，户籍地址：贵州省印江县沙子坡镇池坝村下孟组。

4、刘某飞：贵州喜装装饰工程有限公司雇用的临时油漆工，男，46岁，身份证号码：522221********1658，户籍地址：铜仁市碧江区灯塔街道办事处龙田村下龙田。

四、应急救援和善后处理情况

灯塔街道派出所接警后，立即组织民警赶赴现场，事故发生后约五分钟，灯塔街道办事处和120医务人员相继到达事故现场开展救援处置，因发现宋某时就已无生命体征，经急救人员现场抢救无效死亡。经过灯塔街道协调，贵州喜装装饰工程有限公司和铜仁艾创广告装饰设计有限公司总共赔付128万达成赔付协议。

五、事故地点

事发地点位于贵州省铜仁市碧江区灯塔万丰国际商贸城C1幢3层-3-7、-3-8、-3-9号。

六、事故发生原因

经事故调查组询问有关人员、调取查阅有关资料和现场勘察

分析，喜装公司、艾创公司安全生产主体责任落实不到位。在宋某作业时，两家公司均未安排专职人员全程对电源开关进行看守，且没有在电源开关处设立“正在作业，禁止合闸”的警示牌，孟某也没有告诉油漆工刘某飞楼上有人正在作业，刘某飞打开电源开关用电致使宋某触电死亡。

七、事故性质

经事故调查组对该事故的原因进行分析，认定碧江区“7·12”万丰国际商贸城触电事故为一般生产安全事故。

八、责任认定及处理建议

(一)免于追究责任的人员

刘某飞：油漆工，打开电源开关导致宋某触电身亡，但由于是贵州喜装装饰工程有限公司法人孟某未提前告知他本人楼上有人正在作业，本人并不知情，建议免于追究责任。

(二)建议给予行政处罚的单位

铜仁艾创广告装饰设计有限公司：违反《安全生产法》第四十三条[①]和第四十八条[②]，对事故的发生负有责任。建议由碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条

---

①《安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

②《安全生产法》第四十八条　两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

第一款[③]规定，对铜仁艾创广告饰设计有限公司进行行政处罚。

贵州喜装装饰工程有限公司：违反《安全生产法》第四十四条[④]和第四十八条，对事故的发生负有责任。建议由碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定，对贵州喜装装饰工程有限公司进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人

艾某：铜仁艾创广告装饰设计有限公司实际负责人，未有效履行负责人安全生产工作职责，现场安全监督管理不到位，对工人的安全教育培训不够，未安排专职人员看守电源开关，且没有在电源开关处张贴作业提示牌，导致事故的发生，对事故负有责任。建议碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[⑤]规定，对其给予行政处罚。

---

③《安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

④《安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⑤《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

艾雄进：铜仁艾创广告装饰设计有限公司法定代表人，安全管理责任落实不到位，对事故负有责任。建议碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定，对其给予行政处罚。

孟某：贵州喜装装饰工程有限公司法定代表人，安全管理责任落实不到位，对施工作业人员安全教育不到位，未如实告知作业场所存在的危险因素，对事故负有责任。建议碧江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定，对其给予行政处罚。

九、防范措施

（一）强化企业安全生产主体责任。铜仁艾创广告装饰设计有限公司、贵州喜装装饰工程有限公司要进一步规范企业安全管理，特别是要完善安全管理制度，强化安全教育培训，做好隐患排查整治等工作，严格把关，进一步提升从业人员行安全意识。

（二）深化事故隐患自查自纠工作。各乡（镇、街道）和各负有安全监管职责的部门以及企业，要进一步完善各类事故隐患巡查检查工作机制，建立安全风险辨识评估机制，完善和落实安全教育培训机制，进一步规范生产安全工作体系。要及时排查和整治潜在的安全隐患，严防隐患发现不及时或治理不及时，导致生产安全事故发生。

（三）强化安全宣传教育。各乡（镇、街道）和各负有安全监管职责的部门，要进一步加大生产安全知识宣传教育力度，深入各

类企业开展针对性的事故警示教育，特别是要加强对企业开展安全教育情况的督查检查，倒逼企业落实安全生产主体责任，提高企业从业人员的安全意识。

碧江区“7·12”万丰国际商贸城触电一般
事故调查处置工作组
2023年12月22日